

**ACORDO DE SÓCIOS DA
HAGE SISTEMAS E SOLUÇÕES DE MONITORAMENTO AVANÇADO LTDA.**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito,

(A) AILTON FLÁVIO MOREIRA JÚNIOR, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.316.941-8 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 286.388.878-17, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T71 com Rua c-235, nº 138, lotes 09;13 e 14/15, apto. 1202, Setor Bueno, CEP 74.230-190, com endereço eletrônico ailton@aclabor.com.br (“Ailton”);

(B) CARLOS HENRIQUE MONTEIRO CARDOSO, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 1378550 (MTE/GO), inscrito no CPF/MF sob o nº 022.633.101-69, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua Tapajós, quadra 02, lote 05, casa 01, Jardim Califórnia, CEP 74735-160, com endereço eletrônico carlos@hagelab.com.br (“Carlos”);

(C) ELIEL DIVINO DE OLIVEIRA, brasileiro, empresário, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 5406002 (SPT/GO), inscrito no CPF/MF sob o nº 039.060.831-95, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua 402, s/n, quadra A, lotes 1/7-7/19, Edifício Portal do Cerrado, Condomínio Clube, bloco 02, apto. 1404, setor Negrão de Lima, CEP 74650-340, com endereço eletrônico eliel@hagelab.com.br (“Eliel”);
e

(D) ROGÉRIO MARTINS DINIZ, brasileiro, empresário, solteiro, portador da cédula de identidade RG nº 6.235.046 (SSP/GO), inscrito no CPF/MF sob o nº 031.405.841-99, residente e domiciliado na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua T-47, nº 732, apto. 1301, setor Bueno, CEP 74210-180, com endereço eletrônico rogerio@hagelab.com.br (“Rogério” e, em conjunto com Ailton, Carlos e Eliel denominados “Sócios” ou “Partes”, sendo cada um denominado, individual e indistintamente, como “Sócio” ou “Parte”);

E, ainda, na qualidade de interveniente anuente,

(E) HAGE SISTEMAS E SOLUÇÕES DE MONITORAMENTO AVANÇADO LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 44.615.747/0001-20, com sede na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Avenida Bela Vista, nº 845, quadra 02, lote 11, sala 07, Mezanino, Jardim Santo Antônio, CEP 74853-410, neste ato representada na forma do seu contrato social (“Sociedade”).

CONSIDERANDO QUE:

I. Nesta data, os Sócios são titulares de quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Sociedade; e

II. Os Sócios desejam estabelecer direitos, obrigações e regras de governança que nortearão a condução dos negócios da Sociedade, nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.

RESOLVEM os Sócios celebrar o presente Acordo de Sócios da Sociedade ("Acordo"), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. Definições e Interpretação.

1.1 Definições. Não obstante qualquer outro termo definido neste Acordo, os termos seguintes deverão ter os respectivos significados a eles atribuídos abaixo:

"Afiliada" significa qualquer Pessoa que, direta ou indiretamente, Controle, seja Controlada por ou esteja sob Controle comum com uma Pessoa.

"Atividade Concorrente" significa toda e qualquer atividade relacionada à prestação de serviços de licenciamento de software para monitoramento e gestão de rotas, entregas e de temperatura de ambientes e recipientes refrigerados.

"Autoridade Governamental" significa qualquer governo, nacional ou estrangeiro, ou qualquer de suas subdivisões políticas, quer em nível federal, estadual ou municipal, do Poder Executivo, Judiciário e/ou Legislativo, ou qualquer agência, departamento ou órgão de tal governo ou de sua subdivisão política.

"Bases Totalmente Diluídas" significa que estarão considerados como emitidos, exercidos, subscritos, integralizados e/ou convertidos, quaisquer direitos a participação no capital social da Sociedade eventualmente existentes à época.

"Código Civil" significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada.

"Código de Processo Civil" significa a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada.

"Contrato Social" significa o contrato social da Sociedade em vigor, conforme alterado de tempos em tempos.

"Controle" (inclusive os significados correlatos, como, por exemplo, "Controlado por" e "sob Controle comum com") significa, com relação a qualquer Pessoa, a titularidade, direta ou indireta, de direitos ou qualquer outra forma de participação que lhe assegure (i) o poder de influenciar ou causar influência na administração ou políticas dessa Pessoa (seja por meio de participação em valores mobiliários, sociedade ou qualquer outra forma de participação, por meio de contrato ou não), incluindo a titularidade, direta ou indireta, de valores mobiliários ou participação, (ii) a maioria dos votos nas deliberações sociais, ou (iii) o poder de eleger a maioria dos membros do conselho de administração, diretoria e/ou outros órgãos da administração de tal Pessoa.

“GAAP Brasileiro” significa os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, nos termos da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, e as regras específicas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aplicado(a)s regularmente de acordo com práticas passadas da Sociedade.

“Informações Confidenciais” significa, com relação a quaisquer das Partes ou da Sociedade, todas as informações (escritas, verbais e eletrônicas, tenham ou não sido expressamente designadas como confidenciais) que tenham sido ou venham a ser divulgadas por tal Parte ou pela Sociedade, direta ou indiretamente, às outras Partes ou à Sociedade, independentemente da forma de divulgação, e que sejam relacionadas, de alguma forma, ao mercado de atuação de tais Partes ou da Sociedade e aos seus Clientes, produtos, segredos comerciais, estratégias, planos, ativos, obrigações, custos, receitas, lucros, organização, empregados, agentes ou negócios em geral.

“Leis Anticorrupção” significa a Nova Lei de Anticorrupção (Lei nº 12.846/13), Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40), Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária (Lei nº 8.137/90), Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Decreto nº 3.678/00), Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e a Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei nº 12.683/12).

“Legislação Aplicável” significa o conjunto de leis, decretos, instruções, normas, regras, regulamentos, portarias e outros diplomas legais ou atos administrativos, assim como eventuais decisões ou ordens judiciais e administrativas aplicáveis à Sociedade, às atividades desenvolvidas pela Sociedade, a uma das Partes ou a uma Pessoa em particular, conforme o caso.

“Lei das Sociedades por Ações” significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.

“Ônus” significa, com relação a determinado bem, direito ou ativo, todos e quaisquer gravames, ônus, direitos de retenção, direitos reais de garantia, encargos, penhoras, arresto, opções, usufruto, cláusulas restritivas, direitos de preferência e quaisquer outros direitos ou reivindicações similares de qualquer natureza relacionados a tais direitos, arrolamento ou qualquer limitação ou restrição, parcial ou total, contratual, judicial, extrajudicial ou legal, sobre a livre disposição ou uso de tal bem, direito ou ativo.

“Partes Relacionadas” significa, (i) com relação a qualquer Pessoa natural, (a) seu cônjuge, ex-cônjuge cujo divórcio tenha ocorrido há até 1 (um) ano, companheiro em regime de união estável, colaterais até o 3º (terceiro) grau de consanguinidade, ascendentes e descendentes em qualquer grau, naturais ou civis (adotivos), e herdeiros testamentários; (b) qualquer pessoa jurídica Controlada direta ou indiretamente por tal Pessoa ou Pessoa jurídica na qual referida Pessoa participe com 10% (dez por cento) ou mais do respectivo capital total; (ii) com relação a qualquer Pessoa jurídica (a) qualquer Afiliada, (b) qualquer Pessoa que a Controle; e (c) qualquer acionista, quotista, administrador estatutário, empregado, gerente, consultor, prestador de serviço diretamente relacionado à atividade principal da referida Pessoa ou das Pessoas referidas nos itens (a) e (b), na data em que o conceito seja aplicado.

“Pessoa” significa qualquer pessoa física ou jurídica, bem como condomínios, consórcios, fundos de investimento e Autoridades Governamentais.

“Quotas” significa todas as quotas representativas do capital social da Sociedade, as quais são, nesta data, inteiramente detidas pelos Sócios, assim como todas e quaisquer quotas do capital social da Sociedade ou outros títulos que venham a ser criados, subscritos, integralizados, adquiridos, desdobrados, grupados ou transformados durante a vigência deste Acordo, a qualquer título e, inclusive, os direitos de subscrição decorrentes de tais quotas ou títulos.

“Terceiro” significa qualquer Pessoa que não os Sócios e a Sociedade, ou qualquer de suas Partes Relacionadas.

“Transferência” tem o significado previsto na Cláusula 7.1. Serão incluídos na mesma definição o verbo “Transferir” e seus derivados.

1.2 Interpretação. As seguintes regras deverão ser aplicadas na interpretação deste Acordo e em seus respectivos Anexos, salvo nos casos em que seja expressamente previsto o contrário, para fins de interpretação deste:

- I. o índice e os títulos das Cláusulas são somente para fins de conveniência e não deverão afetar a interpretação deste Acordo;
- II. referências a qualquer documento, instrumento ou acordo, incluindo a este Acordo deverão incluir (a) todos os Anexos a este Acordo, e (b) todos os documentos, instrumentos ou acordo firmados ou celebrados em substituição a este Acordo, se existentes;
- III. referências a um documento ou acordo, incluindo a este Acordo, deverão ser consideradas como incluindo qualquer alteração, ajuste, modificação ou aditamento dos mesmos, celebrados de acordo com seus termos;
- IV. os termos “incluir”, “incluir” e “incluindo” não são restritivos;
- V. referências a qualquer Pessoa, física ou jurídica, deverão incluir seus sucessores e cessionários permitidos, herdeiros e representantes;
- VI. o singular inclui o plural e o plural inclui o singular, o masculino inclui o feminino e o feminino inclui o masculino;
- VII. as referências a quaisquer leis, de forma geral, deverão significar as leis em vigor na data deste Acordo conforme alteradas de tempos em tempos e as referências a qualquer lei específica deverão significar tal lei específica em vigor na data deste Acordo, conforme alterada; e

VIII. em caso de conflito ou divergência entre este Acordo e (a) os termos, condições ou dados constantes de qualquer dos seus Anexos; e/ou (b) o Contrato Social da Sociedade, prevalecerão as regras previstas nas Cláusulas deste Acordo, devendo os Sócios tomar prontamente as providências necessárias para alterar o Contrato Social de maneira a compatibilizá-lo com este Acordo.

1.3 Paridade e Simetria. As Partes e a Sociedade são totalmente capazes de analisar os termos e condições do presente Acordo e tiveram o tempo e as condições necessárias para discutir todas as disposições deste Acordo, as quais foram negociadas de forma justa. Cada uma das Partes foi representada por advogado de sua escolha para a revisão do presente Acordo. As Partes e a Sociedade concordam e reconhecem que este Acordo é paritário e simétrico, tendo sido observada e respeitada a alocação de riscos acordada pelas Partes, tudo de acordo com os artigos 421 e 421-A da Lei nº 10.406/2002, alterados pela Lei nº 13.874/2019. As Partes e a Sociedade declaram, ainda, que, independentemente de quem tenha inicialmente disponibilizado as minutas e a redação das cláusulas durante a negociação dos termos e condições deste Acordo, as Partes discutiram cada uma das disposições e condições do presente Acordo, que refletem adequadamente os termos e condições com base nos quais concordam e têm interesse em celebrar o presente Acordo.

1.4 Exclusão de Força Maior. As Partes e a Sociedade reconhecem que o presente Acordo está sendo celebrado após o surgimento e o recrudescimento da pandemia de COVID-19 causada pelo coronavírus SARS-CoV-2 ("Pandemia COVID-19"), o que foi considerado por todos previamente à celebração do presente Acordo. Qualquer evento ou ocorrência que implique, ou resulte de um agravamento ou da adoção de quaisquer medidas previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, conforme alterada, ou medidas similares relacionadas à Pandemia COVID-19 por qualquer autoridade, bem como qualquer reflexo de tais medidas ou, ainda, o agravamento de qualquer circunstância econômica em decorrência da Pandemia COVID-19 ou a ela relacionada, não poderão ser considerados como eventos de "força maior" por qualquer das Partes ou pela Sociedade.

2. Objeto.

2.1. Objeto. Este Acordo tem por objeto regular certos direitos e obrigações dos Sócios entre si e em relação à Sociedade, incluindo o exercício do direito de voto e restrições a Transferências de Quotas, dentre outros.

2.2. Contrato Social e Acordo de Sócios. Observado o disposto na Cláusula 1.2VIII, os Sócios deverão cumprir as disposições deste Acordo e do Contrato Social da Sociedade, bem como deverão exercer seus direitos como Sócios da Sociedade, em especial seu direito de voto, de acordo com as disposições do Contrato Social e deste Acordo de Sócios.

3. Capital Social e Quotas Vinculadas.

3.1. Capital Social. O capital social da Sociedade, na presente data, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) Quotas, todas com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os Sócios da seguinte forma:

Sócio	Quotas	% do Capital Social
AILTON FLÁVIO MOREIRA JÚNIOR	9.000	45%
CARLOS HENRIQUE MONTEIRO CARDOSO	3.000	15%
ROGÉRIO MARTINS DINIZ	2.000	10%
ELIEL DIVINO DE OLIVEIRA	6.000	30%
TOTAL	20.000	100%

3.2. Direito de Voto. Cada Quota dá a seu titular o direito a um voto nas Reuniões de Sócios da Sociedade.

3.3. Quotas. São vinculadas ao presente Acordo todas as Quotas do capital social da Sociedade, já detidas ou que, a qualquer título, venham a ser detidas pelos Sócios ou, eventualmente, por Terceiros, desde que sejam cumpridas as disposições deste Acordo, bem como todos os direitos a estas inerentes, inclusive o direito de preferência para subscrever ou adquirir novas Quotas da Sociedade.

4. Reunião de Sócios.

4.1. Reunião de Sócios. As Reuniões de Sócios da Sociedade serão realizadas na forma prevista no Contrato Social, no Código Civil e, subsidiariamente, na Lei das Sociedades por Ações (“Reunião de Sócios”).

4.2. Deliberações. Com exceção dos quóruns superiores previstos na Legislação Aplicável, as deliberações da Sociedade serão tomadas por Sócios titulares de Quotas representativas de 2/3 (dois terços) do capital social da Sociedade.

4.3. Matérias Privativas da Reunião de Sócios. As matérias abaixo indicadas serão de competência exclusiva da Reunião de Sócios:

- i. aprovação do plano de negócios da Sociedade;
- ii. eleição dos administradores da Sociedade;
- iii. aprovação das contas da administração;
- iv. abertura ou encerramento de subsidiárias e filiais;
- v. aquisição, alienação ou oneração de quaisquer ativos em valor superior a R\$ 500.000,00 [quinhentos mil reais];

- vi. reorganizações societárias da Sociedade, tais como incorporação, cisão, fusão ou transformação da Sociedade, bem como venda ou cessão total ou substancial de seus ativos, de forma direta ou indireta;
- vii. alteração do objeto social da Sociedade;
- viii. dissolução, liquidação ou pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Sociedade;
- ix. concessão, alteração ou outorga de garantias pela Sociedade, incluindo garantias reais e fidejussórias;
- x. transferência, cessão, alienação, doação ou permuta de quotas da Sociedade, exceto se para um outro veículo integralmente controlado pelo titular de tais quotas;
- xi. contratação ou assunção de empréstimos, financiamentos, adiantamentos ou outros tipos de dívidas em montante superior a R\$ 500.000 (quinhentos mil reais), individualmente ou de maneira global, em um período de 12 (doze) meses;
- xii. aumento ou redução do capital social da Sociedade;
- xiii. exercício do Drag Along; e
- xiv. deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico e a destinação dos lucros e prejuízos auferidos pela Sociedade.

4.4. Nulidade do Voto. O exercício do direito de voto em qualquer Reunião de Sócios da Sociedade em violação ao disposto neste Acordo será inválido com relação à Sociedade, aos Sócios e a quaisquer Terceiros. O presidente e o secretário da mesa não computarão qualquer voto proferido em desacordo com o presente Acordo.

5. Administração.

5.1. Administração. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por até 5 (cinco) membros, sócios ou não, a serem indicados e eleitos no Contrato Social ou em ato apartado, na forma da Cláusula 4.2 acima ("Diretoria"). A Diretoria será composta, inicialmente, por: 1 (um) Diretor Executivo, 1 (um) Diretor Comercial, 1 (um) Diretor de Tecnologia, e 1 (um) Diretor sem designação específica. Todos os membros da Diretoria terão um mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição sem limitação.

5.1.1. Os Sócios poderão, a qualquer tempo, observado a Cláusula 4.2 acima, eleger os demais membros da Diretoria da Sociedade ou, ainda, alterar a composição da Diretoria da Sociedade.

5.1.2. Observado o previsto no item anterior, os Sócios poderão, a qualquer tempo, eleger um Diretor Administrativo, que deverá ser um profissional com comprovada experiência na administração de empresas, especialmente empresas atuantes no mesmo âmbito de atuação da Sociedade.

5.2. Representação da Sociedade. Observada a Legislação Aplicável, o Contrato Social e este Acordo, a Diretoria da Sociedade, representada pela assinatura de 2 (dois) de seus Diretores, não importando a composição da Diretoria à época, observadas as seguintes diretrizes:

- a. a Sociedade será representada pela assinatura do Diretor Executivo em conjunto com qualquer outro Diretor; ou
- b. por 01 (um) Diretor e 01 (um) procurador validamente constituído.

5.2.1. Os procuradores da Sociedade serão validamente constituídos por meio de instrumento de mandato escrito e assinado por pelo menos 2 (dois) Diretores, em conjunto, sendo um deles necessariamente o Diretor Executivo. Os poderes conferidos terão prazo de validade máximo de 1 (um) ano, exceto pelas procurações *ad judícia*, que poderão ter prazo indeterminado.

5.2.2. Serão nulos e não produzirão efeitos, perante a Sociedade, os Sócios, os administradores e quaisquer terceiros, os atos de Diretores e procuradores da Sociedade validamente constituídas: (a) praticados em desacordo a esse Acordo e ao Contrato Social; ou (b) que sejam estranho ao objeto social da Sociedade, conforme estabelecido neste Acordo e no Contrato Social.

5.2.3. A Diretoria terá plenos poderes para conduzir os negócios e a gestão da Sociedade, inclusive quanto a questões comerciais, financeiras, operacionais e correlatas.

5.3. Remuneração. Os Diretores farão jus a uma retirada mensal a título de *pro-labore*, conforme definida no plano de negócios elaborado pela Diretoria e submetido à posterior aprovação dos Sócios em sede de Reunião de Sócios.

6. Aumento de Capital.

6.1. Preferência na Subscrição. Nos termos do artigo 1.081, §1º do Código Civil, os Sócios terão preferência para a subscrição de Quotas em aumentos de capital social da Sociedade, na mesma proporção da sua participação no capital social da Sociedade no momento do respectivo aumento de capital, devendo tal direito ser exercido em até 30 (trinta) dias contados da data em que for deliberado o respectivo aumento de capital ("Direito de Preferência na Subscrição").

6.1.1. Nenhum Sócio poderá ceder o seu respectivo Direito de Preferência na Subscrição, exceto se tal cessão for aprovada por Sócios detentores de 2/3 (dois terços) do capital social da Sociedade.

6.1.2. Vencido o prazo para o exercício do Direito de Preferência na Subscrição, caso qualquer dos Sócios tenha renunciado ao seu Direito de Preferência na Subscrição (de forma expressa ou tacitamente por falta de resposta no prazo aplicável) ou tenha indicado interesse de subscrever apenas parte das novas Quotas às quais teria direito, a Sociedade terá 3 (três) dias úteis para notificar os demais Sócios que exerceram o Direito de Preferência na Subscrição para, em até 3 (três) dias úteis, manifestarem interesse em subscrever as sobras.

6.1.3. Caso mais de um Sócio tenha interesse na subscrição de sobras, as sobras serão repartidas entre eles proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da Sociedade (descontada a participação dos demais Sócios que não exerceram seus Direitos de Preferência na Subscrição ou que não manifestaram seu interesse nas sobras).

6.1.4. Caso os Sócios renunciem ao seu Direito de Preferência na Subscrição e/ou não haja Sócios interessados em adquirir a totalidade de eventuais sobras verificadas, a Sociedade poderá oferecer as sobras para qualquer Terceiro interessado.

7. Transferências de Quotas.

7.1. Restrições. Qualquer transferência, venda, alienação, doação, permuta ou cessão de Quotas da Sociedade, direta ou indireta, sob qualquer forma, total ou parcial, a título gratuito ou oneroso, ou a prática de qualquer outro ato ou negócio jurídico que resulte na transferência direta ou indireta da propriedade das Quotas ou, ainda, do Direito de Preferência na Subscrição (em cada caso, uma “Transferência”), deverá observar os termos desta Cláusula 7.

7.2. Transferências Permitidas. Os Sócios, por sua vez, poderão transferir, a qualquer momento, Quotas de sua titularidade para uma sociedade (*holding*) totalmente Controlada pelo respectivo Sócio (e/ou seus herdeiros naturais) e/ou qualquer veículo de investimento controlado pelo Sócio que realizou a cessão, desde que permitido pela regulação aplicável à Sociedade. Em caso de uma Transferência por qualquer dos Sócios no âmbito desta Cláusula, a Pessoa que receber as Quotas deverá aderir integralmente a este Acordo concomitantemente à Transferência, sub-rogando-se em todos os direitos e obrigações do respectivo Sócio, que deverá manter-se solidariamente responsável pelas obrigações previstas neste Acordo.

7.2.1. O Sócio deverá apresentar à Sociedade e aos demais Sócios informações e documentos que comprovem a composição societária da sociedade ou veículo de investimento que receberá as Quotas com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização da Transferência prevista na Cláusula 7.2, conforme aplicável.

7.3. Transferências Proibidas. Nenhum dos Sócios poderá realizar uma Transferência a Terceiro caso: (i) exista qualquer procedimento administrativo ou inquérito para investigação de crimes, incluindo mas não se limitando, a violação a Leis Anticorrupção por tal Terceiro, por

qualquer entidade de seu grupo econômico ou por qualquer de seus acionistas ou sócios Controladores, diretores ou conselheiros; (ii) o Terceiro em questão, qualquer entidade de seu grupo econômico ou qualquer de seus acionistas ou sócios Controladores, diretores ou conselheiros seja réu em um procedimento administrativo ou judicial iniciado dentro dos 10 (dez) anos anteriores e relacionado a qualquer crime, incluindo mas não se limitando, a uma potencial violação a Leis Anticorrupção; (iii) o Terceiro em questão ou qualquer entidade de seu grupo econômico tenha firmado acordo de leniência, bem como caso qualquer de seus acionistas ou sócios Controladores, diretores ou conselheiros tenham celebrado acordo de delação premiada pela consumação de quaisquer crimes, incluindo mas não se limitando, a por violação a Leis Anticorrupção dentro dos 10 (dez) anos anteriores; ou (iv) o Terceiro em questão, qualquer entidade de seu grupo econômico ou qualquer de seus acionistas ou sócios Controladores, diretos ou indiretos, sejam concorrentes da Sociedade.

7.4. Direito de Primeira Recusa. Caso qualquer Sócio receba uma oferta firme e vinculante de compra (ainda que sujeita a condições suspensivas) por parte de um Terceiro ("Sócio Ofertado" e "Terceiro Adquirente", respectivamente) tendo por objeto Quotas de emissão da Sociedade ("Quotas Ofertadas" e "Oferta de Compra", respectivamente) e tal Sócio Ofertado deseje Transferir suas Quotas nos termos da Oferta de Compra, este deverá, primeiramente, ofertar as Quotas Ofertadas aos demais Sócios, que terão direito de preferência para aquisição das Quotas Ofertadas na proporção das suas respectivas participações no capital social da Sociedade (excluídas as Quotas do Sócio Ofertado para fins de cálculo), observado o mesmo preço por Quota e as demais condições constantes da Oferta de Compra ("Direito de Primeira Recusa"), bem como os seguintes procedimentos:

7.4.1. O Sócio Ofertado deverá, em até 5 (cinco) dias contados do recebimento da Oferta de Compra, notificar os demais Sócios sobre tal fato, fornecendo cópia integral da Oferta de Compra e quaisquer outros documentos e informações pertinentes ("Notificação de Oferta").

7.4.2. No prazo de até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Notificação de Oferta, cada um dos demais Sócios poderá, através de notificação ao Sócio Ofertado, exercer, de forma irrevogável e irretratável, seu Direito de Primeira Recusa para aquisição das Quotas Ofertadas ("Notificação de Exercício").

7.4.3. Caso qualquer dos Sócios (a) informe por meio da Notificação de Exercício que não exercerá o Direito de Primeira Recusa ou (b) deixe de responder tempestivamente à Notificação de Oferta, o Direito de Primeira Recusa será considerado, de forma definitiva, como não exercido pelo respectivo Sócio

7.4.4. Findo o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido na Cláusula 7.4.2 acima, caso um ou mais Sócios não exerçam o Direito de Primeira Recusa, o Sócio Ofertado deverá, em

até 5 (cinco) dias, notificar os Sócios que exerceram o Direito de Primeira Recusa sobre as sobras de Quotas Ofertadas, os quais terão 10 (dez) dias para informar por escrito ao Sócio Ofertado se desejam exercer o Direito de Primeira Recusa com relação a tais sobras na proporção das suas respectivas participações no capital social da Sociedade (excluídas as Quotas do Sócio Ofertado e dos Sócios que não exerceram o Direito de Primeira Recusa para fins de cálculo).

7.4.5. Caso um Sócio não exerça seu Direito de Primeira Recusa sobre as sobras de Quotas Ofertadas ou não se manifeste dentro do prazo de 10 (dez) dias previsto na Cláusula 7.4.47.4.4 acima, seu Direito de Primeira Recusa sobre o total das Quotas Ofertadas será considerado como não exercido. Nessa hipótese, o Sócio Ofertado deverá, em até 5 (cinco) dias a contar do fim do prazo de 10 (dez) dias previsto na Cláusula 7.4.4 acima, informar o(s) Sócio(s) que exerceu(ram) o Direito de Primeira Recusa sobre as novas sobras de Quotas Ofertadas, os quais terão 10 (dez) dias para informar por escrito ao Sócio Ofertado se desejam exercer o Direito de Primeira Recusa com relação a tais sobras adicionais na proporção das suas respectivas participações no capital social da Sociedade (excluídas as Quotas do Sócio Ofertado e dos Sócios que não exerceram o Direito de Primeira Recusa para fins de cálculo). O Procedimento previsto nesta Cláusula 7.4.5 deverá ser repetido até que (a) um ou mais Sócios exerçam o Direito de Primeira Recusa sobre a totalidade das Quotas Ofertadas ou (b) nenhum dos Sócios exerça seu Direito de Primeira Recusa.

7.4.6. Findo o procedimento previsto na Cláusula 7.4.4, acima, o(s) Sócio(s) que exerceu(ram) o Direito de Primeira Recusa deverá(ão), obrigatoriamente, em até 30 (trinta) dias, adquirir a totalidade das Quotas Ofertadas, observado o mesmo preço por Quota e as demais condições constantes da Oferta de Compra.

7.4.7. Caso os demais Sócios não exerçam o Direitos de Primeira Recusa com respeito a todas (e não menos que todas) as Quotas Ofertadas nos termos desta Cláusula 7.4, o Sócio Ofertado estará livre para aceitar a Oferta de Compra e alienar as Quotas Ofertadas ao Terceiro Adquirente, desde que:

- (i) a Transferência ocorra no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados do término do período de exercício do Direito de Primeira Recusa sobre as Quotas Ofertadas e/ou sobras de Quotas Ofertadas, conforme aplicável;
- (ii) o Terceiro Adquirente adquira todas, e não menos que todas, as Quotas Ofertadas; e

- (iii) o Terceiro adira integralmente a este Acordo concomitantemente à Transferência das Quotas Ofertadas, sub-rogando-se em todos os direitos e obrigações do Sócio Ofertado.

7.4.8. Caso a Transferência não seja realizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto acima e Sócio Ofertado ainda deseje Transferir as Quotas Ofertadas ao Terceiro Adquirente, o procedimento previsto nesta Cláusula 7.4 deverá ser reiniciado:

7.5. Direito de Venda Conjunta (Tag-Along). Alternativamente ao Direito de Primeira Recusa, caso as Quotas Ofertadas objeto da Oferta de Compra representem, no mínimo, a maioria do capital social da Sociedade, cada um dos demais Sócios da Sociedade terá o direito de exigir a venda de Quotas de sua titularidade ao Terceiro Adquirente em conjunto com o Sócio Ofertado, observada a mesma proporção das Quotas Ofertadas em relação à totalidade das Quotas detidas pelo Sócio Ofertado, o mesmo preço por Quota e as demais condições constantes da Oferta de Compra ("Direito de Venda Conjunta"), bem como os seguintes procedimentos:

7.5.1. Caso o Sócio Ofertado receba uma Oferta de Compra, este deverá, em até 5 (cinco) dias, notificar os demais Sócios sobre tal fato, juntando cópia da Oferta de Compra e de quaisquer outros documentos pertinentes ("Notificação de Oferta"). Cada um dos demais Sócios, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Notificação de Oferta, deverá informar ao Sócio Ofertado sobre o seu interesse em exercer o Direito de Venda Conjunta ("Notificação de Tag-Along").

7.5.2. Caso qualquer dos demais Sócios exerça seu Direito de Venda Conjunta por meio da Notificação de Tag-Along, o Sócio Ofertado deverá tomar todas as providências necessárias para que o Terceiro adquirente adquira as respectivas Quotas de tais Sócios concomitantemente com a Transferência das Quotas Ofertadas, e tais Sócios deverão tomar todas as providências necessárias para a efetivação da Transferência em questão. Caso o Terceiro adquirente não aceite adquirir as Quotas de tais Sócios, o Sócio Ofertado não poderá efetivar a Transferência das Quotas Ofertadas.

7.5.3. O Sócio Ofertado estará liberado das obrigações decorrentes do Direito de Venda Conjunta em relação aos demais Sócios, caso o respectivo Sócio (a) deixe de enviar tempestivamente a Notificação de Tag-Along ou (b) se recuse ou não tome as providências necessárias para a Transferência de suas Quotas para o Terceiro adquirente após o Sócio Ofertado ter cumprido os procedimentos previstos nesta Cláusula 7.5. Caso a Transferência não seja realizada no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do término do prazo de 30 (trinta) dias previsto na Cláusula 7.5.1, e desde que o Sócio Ofertado ainda tenha a intenção de Transferir as Quotas Ofertadas ao Terceiro adquirente, o procedimento previsto nesta cláusula 7.5 deverá ser reiniciado.

7.6. Direito de Requerer a Venda Conjunta (Drag-Along). Caso o Sócio Ofertado receba uma Oferta de Compra condicionada à Transferência da totalidade das Quotas de emissão da Sociedade, os Sócios representando 2/3 (dois terços) do capital social da Sociedade poderão exigir que os demais Sócios Transfiram a totalidade de suas Quotas para o Terceiro adquirente em conjunto com a totalidade das Quotas detidas pelo Sócio Ofertado, observado o mesmo preço por Quota e as mesmas condições de Transferência ("Direito de Requerer a Venda Conjunta"), devendo ser observadas, ainda, as seguintes condições:

7.6.1. O Direito de Requerer a Venda Conjunta deverá ser exercido exclusivamente por meio da Notificação de Oferta enviada ao Sócio Ofertado, na qual o Sócio em questão deverá indicar de forma expressa que está exercendo o Direito de Requerer a Venda Conjunta.

7.6.2. A Transferência deverá ocorrer no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento da Notificação de Oferta com indicação do exercício do Direito de Requerer a Venda Conjunta.

7.6.3. Os Sócios deverão tomar todas as providências necessárias para a efetivação da Transferência, conforme razoavelmente solicitado pelo Sócio Ofertado e/ou pelo Terceiro adquirente.

7.6.4. Decorrido o período de 180 (cento e oitenta) dias previsto na Cláusula 7.6.2 sem que tenha ocorrido a Transferência da totalidade das Quotas de emissão da Sociedade ao Terceiro adquirente, e desde que o Sócio Ofertado ainda desejar Transferir as Quotas Ofertadas e exercer seu Direito de Requerer a Venda Conjunta, o procedimento previsto nesta Cláusula 7.6 deverá ser reiniciado.

7.7. Efeitos de Transferências Inválidas. Os administradores da Sociedade deverão recusar e não realizarão o registro de qualquer Transferência de Quotas que seja realizada em desacordo com os termos desta Cláusula 7. Qualquer transferência de Quotas consumada em desacordo com este Acordo e/ou com o Contrato Social será nula e não produzirá efeitos perante a Sociedade, os sócios e quaisquer Terceiros.

8. Oneração de Quotas.

8.1. Restrição. Os Sócios não poderão constituir penhor, caução ou outra forma de garantia sobre as Quotas, nem as sujeitar a quaisquer Ônus, salvo na hipótese de prévio e expresso consentimento da maioria absoluta do capital social. Ainda que autorizado, qualquer garantia e/ou Ônus sobre as Quotas somente será válido e eficaz se, antes da sua respectiva formalização, o beneficiário concorde e se comprometa, por escrito, em cumprir os termos e condições deste Acordo.

8.2. Penhora de Quotas. Se quaisquer Quotas detidas por um Sócio forem objeto de excussão

de garantia extrajudicial, penhora judicial ou procedimento judicial ou extrajudicial semelhante, incluindo recuperação judicial, extrajudicial ou falência (“Processo de Penhora”), ou, ainda, forem objeto de pedido ou requerimento formulado por ex-cônjuge ou ex-companheiro(a) de qualquer Sócio que entenda possuir direito sobre tais Quotas (“Processo de Partilha” e “Quotas Penhoradas”, respectivamente), tal Sócio (“Sócio Penhorado”) enviará, no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas após ter sido cientificado do Processo de Penhora ou do Processo de Partilha, notificação por escrito aos demais Sócios (“Sócios Não-Penhorados”), informando os detalhes do Processo de Penhora ou do Processo de Partilha, juntamente com cópia dos documentos a ele relacionados, e deverá tomar as medidas legais para a liberação das Quotas Penhoradas no menor prazo possível, incluindo as seguintes, em ordem decrescente de preferência:

- (i) substituir as Quotas Penhoradas, nos termos dos artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil, por outros bens ou carta de fiança bancária, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data do evento, devendo, assim, submeter à Sociedade e aos demais Sócios prova de tal substituição dentro do prazo aqui previsto;
- (ii) requerer e envidar seus melhores esforços para obter ordem judicial determinando o envio de notificação aos Sócios Não-Penhorados, oferecendo a eles o direito de preferência na aquisição das Quotas Penhoradas, de acordo com o artigo 876, §7º do Código de Processo Civil; e/ou, por fim,
- (iii) envidar seus melhores esforços para obter a anuência do credor para a venda das Quotas Penhoradas objeto do Processo de Penhora, nos termos do artigo 825, II do Código de Processo Civil, ou das Quotas Penhoradas objeto do Processo de Partilha para um dos Sócios Não-Penhorados.

8.3. Aquisição das Quotas Penhoradas. Os Sócios Não-Penhorados terão o direito de adquirir as Quotas Penhoradas de acordo com o disposto nesta Cláusula 8 em até 60 (sessenta) dias contados da data em que o Sócio Penhorado informar os Sócios Não-Penhorados sobre a obtenção da anuência prevista na Cláusula 8.2(iii). Se algum dos Sócios Não-Penhorados decidir adquirir as Quotas Penhoradas, o preço por Quota Penhorada a ser pago será o valor equivalente ao resultado da divisão (i) do faturamento bruto da Sociedade nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores, conforme apurado nas demonstrações financeiras da Sociedade ou balancete especialmente levantado, (ii) pela quantidade total de Quotas representativas do capital social da Sociedade à época, em Bases Totalmente Diluídas. Caso mais de um Sócio Não-Penhorado decida adquirir as Quotas Penhoradas, eles adquirirão tais Quotas Penhoradas de acordo com suas respectivas participações no total de Quotas do capital social da Sociedade, excluídas as participações do Sócio Penhorado e dos demais Sócios Não-Penhorados para fins de cálculo.

8.4. Liberação das Quotas. Sem prejuízo do disposto acima, a Sociedade e/ou qualquer dos Sócios Não-Penhorados poderá, a qualquer momento, buscar a liberação das Quotas Penhoradas mediante pagamento da dívida ou valor correspondente, com a consequente sub-rogação de

todos os direitos e obrigações que cabiam ao credor original da dívida (incluindo quaisquer garantias), nos termos do artigo 304 do Código Civil. Os Sócios, desde já, reconhecem e concordam com uma possível sub-rogação do Sócio que efetuar o pagamento nos direitos do credor (incluindo quaisquer garantias), nos termos e condições ora descritos.

8.5. Auxílio aos Sócios Não-Penhorados. O Sócio Penhorado deverá auxiliar no exercício dos direitos ora estabelecidos nas Cláusulas 8.3 e 8.4, sendo considerada violação desta obrigação qualquer ação ou omissão que impeça ou retarde o exercício de tais direitos, excetuadas ações tendo por objeto a liberação integral das Quotas Penhoradas, inclusive a sua substituição por outros bens ou a liquidação da dívida.

8.6. Exercício pela Sociedade. Caso os Sócios Não-Penhorados, por qualquer razão, não possam exercer seus direitos previstos nesta Cláusula 8 com relação às Quotas Penhoradas, tais direitos poderão ser exercidos pela Sociedade, caso em que o disposto nesta Cláusula 8 aplicar-se-á à Sociedade, com a Sociedade substituindo os Sócios Não-Penhorados em todos os direitos e obrigações aqui previstos.

9. Resultados da Sociedade e Política de Dividendos.

9.1. Resultados da Sociedade. Os resultados da Sociedade serão apurados (i) anualmente ao final de cada exercício social, com base nas demonstrações financeiras elaboradas pela Sociedade, ou (ii) em períodos menores com base nas demonstrações financeiras a serem elaboradas pela Sociedade. As demonstrações contábeis e financeiras da Sociedade deverão ser preparadas de acordo com os princípios contábeis do GAAP Brasileiro e conforme a Legislação Aplicável.

9.2. Distribuição dos Dividendos da Sociedade. A distribuição dos dividendos (e/ou pagamento de juros sobre capital próprio) da Sociedade deverá ser aprovada anualmente pelos Sócios reunidos em Reunião de Sócios desde que não afete negativamente a implementação do orçamento previsto em eventual plano de negócios, e será realizada, ordinariamente, na proporção das Quotas detidas por cada um dos Sócios, mediante transferência para as contas correntes a serem indicadas pelos Sócios, em prazo a ser oportunamente definido em Reunião de Sócios quando da aprovação da respectiva distribuição.

9.2.1. Distribuição de Dividendos Desproporcional Obrigatória. Considerando os valores disponibilizados pelo Sócio Ailton à Sociedade a título de empréstimo, os Sócios expressamente acordam e declaram que os dividendos da Sociedade serão distribuídos desproporcionalmente, de modo que seja prioritariamente restituído ao Sócio Ailton o valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) ("Empréstimo Ailton"). Para fins de clareza, o Sócio Ailton deverá fazer jus a 99% (noventa e nove) por cento dos dividendos da Sociedade até que o valor descrito nesta Cláusula seja inteiramente pago, sendo certo que até esta data já foram pagos o montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Após o pagamento, os dividendos deverão ser distribuídos respeitada a regra prevista na Cláusula 9.2.4 abaixo.

9.2.2. Os Sócios desde já expressamente concordam que, as comunicações realizadas entre os Sócios pelos endereços eletrônicos indicados no preâmbulo deste Acordo e que tenham como objeto: **(i)** a informação das quitações das parcelas ou, ainda, do valor integral referente a quantia em aberto do Empréstimo Ailton; e/ou **(ii)** a formalização da realização de novos empréstimos realizados por qualquer Sócio à Sociedade, serão consideradas para todos os fins como anexas ao presente Acordo, sendo tais comunicações válidas e oponíveis perante a Sociedade e aos demais Sócios. Para fins de esclarecimento, tais comunicações devem ser enviadas pelo Sócio interessado ou pela Companhia e devidamente aceita/respondida pelos demais Sócios e pela Companhia, observado os quóruns de deliberação previstos neste Acordo.

9.2.3. Caso a Sociedade receba e aceite uma proposta vinculante para a realização de um investimento ou aquisição por parte de um Terceiro, respeitadas as regras da Cláusula 7, os Sócios desde já convencionam que o eventual valor remanescente do Empréstimo Ailton deverá ser pago em uma única parcela, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o efetivo aceite da proposta de investimento ou aquisição.

9.2.4. Distribuição Desproporcional. Após o pagamento integral do Empréstimo Ailton, os Sócios se comprometem a sempre aprovar a distribuição dos dividendos de forma desproporcional às participações detidas pelos Sócios no capital social da Sociedade, devendo os dividendos serem distribuídos na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada Sócio.

9.2.5. Dividendos Intermediários ou Intercalares. Poderá haver distribuição de dividendos (e/ou pagamento de juros sobre capital próprio) intermediários ou intercalares apurados em balanço semestral ou em períodos menores, inclusive à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, conforme aprovado pelos Sócios detentores da maioria do capital social.

10. Da Resolução da Sociedade e da Sucessão.

10.1. Na hipótese de dissolução parcial, exercício de direito de retirada, na forma da legislação aplicável, ou qualquer outra forma permitida pelo Código Civil de resolução da Sociedade em relação a um Sócio, com exceção das hipóteses de Sucessão previstas e definidas na Cláusula 10.2, (quaisquer de tais hipóteses sendo, apenas, "Resolução"), deverão ser observados os termos e condições abaixo.

10.1.1. O valor das Quotas do capital social de propriedade do Sócio que incorrer em uma hipótese de Resolução será o produto da multiplicação de **(i)** uma fração que tenha (a) como numerador, o número de Quotas do capital social de propriedade de tal Sócio, e (b) como denominador, o número total de Quotas do capital social da Sociedade à época; pelo **(ii)** valor de patrimônio líquido da Sociedade, calculado com base em balanço patrimonial intermediário levantado pela Sociedade, consistente com as práticas

contábeis passadas da Sociedade, nos termos do artigo 1.031 do Código Civil.

10.1.2. O balanço patrimonial a que se refere o item (ii) da Cláusula 10.1.1 terá como data-base o mês em que o Sócio manifestar, por escrito, a intenção de que haja uma Resolução ("Data-Base de Resolução").

10.1.3. Os valores, calculados na forma da Cláusula 10.1.1, deverão ser pagos ao Sócio que incorrer em uma Resolução em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais, nos termos do artigo 1.031, § 2º, do Código Civil, sendo a primeira devida no prazo de 10 (dez) dias contado da Data-Base de Resolução.

10.2. Na hipótese de falecimento, ausência, interdição ou qualquer outra hipótese de sucessão de direitos e obrigações de um Sócio, na forma da legislação aplicável, ou qualquer outra forma de sucessão permitida pelo Código Civil (quaisquer de tais hipóteses sendo, apenas, "Sucessão"), deverão ser observados os termos e condições abaixo.

10.2.1. O valor das Quotas do capital social de propriedade do Sócio que incorrer em uma hipótese de Sucessão será o montante alcançado através de uma avaliação profissional da Sociedade, realizada uma das firmas de auditoria independente *big four* (atualmente, EY, PwC, KPMG ou Deloitte) ("Avaliadora"), através do método de fluxo de caixa descontado ou outro método a ser indicado pela Avaliadora como mais adequado para a avaliação da Sociedade ("Valuation").

10.2.2. O *Valuation* deverá ser calculado considerando 10.1.1 o mês em que ocorrer o ato, fato, condição ou circunstância que deu origem à Sucessão do Sócio. Assim que ocorrer qualquer hipótese de Sucessão, a Sociedade deverá, em um prazo máximo de 10 (dez) dias, contratar a Avaliadora para cálculo e elaboração do *Valuation*.

10.2.3. Os valores, calculados na forma da Cláusula 10.2 deverão ser pagos ao herdeiro ou qualquer outro beneficiário na forma prevista na legislação aplicável em 60 (sessenta) parcelas mensais e iguais, nos termos do artigo 1.031, § 2º, do Código Civil, sendo a primeira devida no prazo de 10 (dez) dias contado da data em que o *Valuation* seja entregue pela Avaliadora.

11. Outras Obrigações.

11.1. Não Concorrência e Não Solicitação. Observado o disposto na Cláusula 11.2, em contrapartida às obrigações dos Sócios previstas neste Acordo, os Sócios, em seu próprio nome e em nome de suas Partes Relacionadas, obrigam-se, direta ou indiretamente, ainda que por meio de qualquer Pessoa interposta, dentro do território brasileiro, por todo o período em que figurarem como Sócios da Sociedade e pelo prazo de 03 (três) anos contados da data em que deixarem de deter participação societária na Sociedade, a qualquer título ("Data de Saída"), a:

- (i) não se envolver comercialmente, prestar serviços de consultoria ou outros serviços de qualquer natureza, deter qualquer participação em qualquer Pessoa que exerça Atividade Concorrente, ou seja, toda e qualquer atividade relacionada à prestação de serviços de licenciamento de software para monitoramento e gestão de rotas, entregas e de temperatura de ambientes e recipientes refrigerados, incluindo a atuação na qualidade de empregador, empregado, mandatário, proprietário, agente, associado, sócio ou acionista ou detentor de participação, títulos ou outros valores mobiliários, prestador de serviços, autônomo, representante comercial, operador, licenciador, licenciado, franqueador, franqueado, distribuidor, consultor, fornecedor, fideicomissário, credor ou por e através de qualquer Pessoa, ou de qualquer forma;
- (ii) não se utilizar de informações, *Know-How*, conhecimentos técnicos, científicos, direitos de propriedade intelectual, de mercado ou de desenvolvimento de produto, tecnológico, de sistemas de marketing ou de distribuição, relacionados às atividades da Sociedade em benefício de qualquer Pessoa que exerça uma Atividade Concorrente;
- (iii) não assistir, supervisionar, dar suporte, subtrair ou solicitar (ou tentar fazê-lo), ou, ainda, direta ou indiretamente, visitar ou procurar (ou tentar fazê-lo) quaisquer dos Clientes da Sociedade, ou comunicar, aconselhar, consultar, escrever, responder ou informar qualquer Cliente com a intenção de aliciar, vender ou recomendar produtos ou serviços que sejam fornecidos ou prestados pela Sociedade, ou de outra forma tentar induzir tal Cliente a rescindir, modificar ou reduzir seu relacionamento com a Sociedade; e
- (iv) não induzir ou tentar influenciar, direta ou indiretamente, qualquer empregado ou contratado, fornecedor ou prestador de serviço da Sociedade a rescindir seu respectivo contrato com a Sociedade, nem induzir ou tentar influenciar qualquer pessoa, funcionário, agente, distribuidor, consultor, fornecedor ou trabalhador autônomo contratado, ou que com esta(s) mantenha(m) negócios, a terminar, reduzir ou desviar os negócios mantidos com a Sociedade.

11.2. Novos Negócios. Caso qualquer dos Sócios, por si ou por uma Parte Relacionada (“Sócio Interessado”), deseje investir, explorar ou de qualquer forma participar, direta ou indiretamente, de qualquer outro negócio, no Brasil ou no exterior, que envolva ou compreenda uma Atividade Concorrente da Sociedade (“Novos Negócios”), o Sócio Interessado estará obrigado a informar previamente a Sociedade acerca de tal intenção, mediante envio de notificação formal nesse sentido a ser endereçada à Sociedade, com cópia para os demais Sócios, contendo uma identificação detalhada do Novo Negócio, incluindo suas condições financeiras e a eventual existência de Terceiros envolvidos no Novo Negócio (“Notificação de Novos Negócios”).

11.2.1. A participação de qualquer Sócio Interessado em Novos Negócios estará obrigatoriamente condicionada à prévia e expressa autorização da Sociedade. Nesse sentido, uma vez recebida uma Notificação de Novos Negócios, a Sociedade deverá, no prazo de 15 (quinze) dias contados do seu recebimento, responder à Notificação de Novos Negócios, informando (i) se autoriza ou desautoriza a participação do Sócio

Interessado no Novo Negócio em questão e (ii) caso tal participação seja autorizada pela Sociedade, se possui interesse em participar do Novo Negócio em conjunto com o Sócio Interessado.

11.2.2. Caso a Sociedade formalize o seu interesse em participar do Novo Negócio, a Sociedade e o Sócio Interessado deverão discutir as bases de tal participação, as quais serão definidas de boa-fé e em comum acordo. Em não havendo consenso, assistirá à Sociedade o direito de desistir de participar do Novo Negócio, podendo, neste caso, vetar a participação do Sócio Interessado com fundamento no disposto na Cláusula 11.1.(i) deste Acordo.

11.3. As Partes expressamente reconhecem e concordam que (i) uma medida cautelar poderá ser utilizada pelas Partes para forçar o cumprimento das obrigações estabelecidas nas Cláusulas 11.1 e 11.2 acima (além das demais medidas disponíveis); e (ii) os termos, condições e restrições impostos às Partes neste Acordo são razoáveis quanto ao prazo e território, inclusive pelas demais obrigações das Partes previstas neste Acordo. Tendo em vista que os compromissos aqui previstos são considerados pelas Partes como razoáveis em todas as circunstâncias, caso uma ou mais disposições seja considerada inválida em virtude de ser uma restrição ao trabalho, ou por qualquer outra razão, mas tal disposição seria considerada válida caso parte da redação fosse excluída ou caso o período, as atividades ou área de abrangência fossem reduzidos, tais compromissos serão aplicáveis com essas modificações de forma a serem válidos e exequíveis.

11.3.1. O descumprimento de qualquer obrigação prevista nas Cláusulas 11.1 e/ou 11.2 deste Acordo ensejará multa não compensatória no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

11.4. Plano de Opção de Compra de Quotas. A Sociedade poderá, a qualquer tempo, desde que mediante a aprovação pelos Sócios detentores de, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social da Sociedade, implantar um plano de opção de compra de quotas da Sociedade ("Plano de Opção de Compra de Quotas"). O Plano de Opção de Compra de Quotas deverá:

(i) ter por objeto a outorga de opções de compra sobre Quotas em quantidade global equivalente a 10% (dez por cento) da totalidade das Quotas existentes na data de aprovação do Plano de Opção de Compra de Quotas em bases totalmente diluídas.;

(ii) definir expressamente quem serão os beneficiários do Plano de Opção de Compra de Quotas, devendo tais beneficiários obrigatoriamente fazerem parte do quadro de colaboradores ou de administradores da Sociedade, sendo vedada a referida outorga aos Sócios Ailton, Carlos, Eliel e Rogério;

(iii) estabelecer que: **(a)** cada participante deverá prestar serviços à Sociedade por 12 (doze) meses contínuos e completos para que possa exercer qualquer parcela da opção de compra recebida (*cliff period*); e **(b)** 1/36 da opção de compra remanescente se

torne disponível para exercício a cada mês contínuo e completo em que o participante em questão prestar serviços à Sociedade (*monthly vesting*).;

(iv) estabelecer que o participante não poderá exercer, por um prazo de 03 (três) anos após a sua saída, qualquer atividade concorrente com as atividades da Sociedade, a ser detalhadamente previsto no Plano de Opção de Compra de Quotas; e

(v) os Sócios desde já declaram que irão renunciar ao seu direito de preferência na aquisição das Quotas objeto do Plano de Opção de Compra de Quotas, o que será previsto no referido plano, declarado nos contratos individuais de outorga e formalizado nos atos societários competentes.

12. Informações Relevantes.

12.1. A Diretoria obriga-se a, trimestralmente, elaborar balanços patrimoniais da Sociedade e disponibilizar aos Sócios um relatório contendo as informações listadas a seguir, sem prejuízo de outras informações que sejam relevantes para os Sócios (as “Informações Relevantes”):

- (i) demonstração da movimentação de débitos e créditos, receitas e despesas, fluxo financeiro, recebimentos e pagamentos da Sociedade;
- (ii) relação de vendas efetivadas pela Sociedade em cada trimestre;
- (iii) planejamento de vendas e campanhas de marketing; e
- (iv) relação de potenciais passivos ou contingências, ainda que não materializados.

12.2. Reunião Trimestral dos Sócios. Os Sócios comprometem-se a realizar, trimestralmente, reuniões para a análise e discussão das Informações Relevantes e acompanhamento das atividades da Sociedade. Os Sócios desde já convencionam que, mediante a aprovação de 2/3 (dois terços) do capital social da Sociedade, poderão adiantar ou prorrogar a ocorrência da reunião trimestral, bem como alterar as Informações Relevantes a serem elaboradas.

13. Confidencialidade.

13.1. Divulgação. Os Sócios acordam que, a partir da presente data e pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data de término do presente Acordo ou da data em que um Sócio deixar de deter Quotas da Sociedade, o que ocorrer por último, as Informações Confidenciais somente poderão ser divulgadas a seus sócios, administradores, procuradores, consultores, prepostos e empregados, presentes ou futuros, investidores ou financiadores, que precisem ter acesso às Informações Confidenciais em virtude do cumprimento das obrigações estabelecidas neste Acordo (“Representantes”) e não poderão ser divulgadas a Terceiros, direta ou indiretamente, no todo ou em parte, isolada ou conjuntamente, no Brasil ou no exterior, por qualquer meio, exceto para a avaliação de propostas para aquisição de Quotas ou ativos da Sociedade, desde que tais Terceiros estejam vinculados à obrigação de confidencialidade perante o Sócio divulgador ou a Sociedade.

13.2. Não Utilização. Os Sócios se comprometem, por si e por seus Representantes, a não utilizar quaisquer das Informações Confidenciais em proveito próprio ou de quaisquer Terceiros, responsabilizando-se pela violação das obrigações previstas nesta cláusula por parte de quaisquer dos Representantes.

13.3. Obrigação de Divulgar. Caso qualquer dos Sócios seja obrigado, conforme exigido pela Legislação Aplicável ou por Autoridade Governamental competente, a divulgar no todo ou em parte qualquer Informação Confidencial, tal Sócio poderá fazê-lo sem dar margem a indenizações ou encargos, e deverá notificar os demais Sócios acerca de tal exigência de divulgação, anteriormente à divulgação da Informação Confidencial (se permitido pela Legislação Aplicável), que deverá ser restrita à parcela de Informação Confidencial necessária para cumprir a exigência em questão.

13.4. Exclusão da Obrigação. Excluem-se da obrigação de confidencialidade aqui prevista qualquer Informação Confidencial que (a) seja ou venha comprovadamente a ser de domínio público; (b) já fosse comprovadamente de conhecimento da parte receptora à época em que ocorreu tal revelação pelo Sócio; ou (c) for lícitamente recebida, por qualquer dos Sócios, de Terceiros que não estejam sujeitos a qualquer obrigação de sigilo com relação à Informação Confidencial em questão.

14. Prazo.

14.1. Prazo. Este Acordo permanecerá em vigor pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da presente data, prorrogáveis automaticamente por iguais períodos desde que não denunciado expressamente por qualquer dos Sócios com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência do término do prazo aqui previsto.

15. Inadimplemento.

15.1. Tendo em vista a natureza deste Acordo, os Sócios reconhecem que, na hipótese de inadimplemento das obrigações nele assumidas por qualquer dos Sócios, os demais Sócios e/ou a Sociedade, conforme o caso, poderão requerer indenização por perdas e danos e a execução específica das obrigações inadimplidas, incluindo mediante provimento judicial de suprimento ou substituição do ato, voto ou medida praticada, recusado ou omitido em discordância com o disposto neste Acordo, na forma das disposições aplicáveis.

15.2. Responderão as Partes, individualmente e sem restrições de qualquer espécie, pelos prejuízos diretos ou indiretos que causarem às outras Partes e/ou à Sociedade em decorrência do inadimplemento de qualquer das obrigações atribuídas pelo presente Acordo.

15.3. As obrigações e responsabilidades previstas nesta Cláusula 15 serão aplicáveis sem prejuízo e de forma cumulativa com as demais multas e penalidades específicas contidas nas demais cláusulas deste instrumento.

16. Disposições Gerais.

16.1. Arquivamento. Este Acordo é arquivado na sede da Sociedade, nos termos dos artigos 40 e 118 da Lei das Sociedades por Ações.

16.2. Obrigação da Sociedade. Ao assinar este Acordo como interveniente anuente, a Sociedade concorda em se submeter e cumprir as cláusulas e condições deste Acordo e a tomar todas as providências para garantir o seu cumprimento, devendo se recusar a praticar ou permitir a prática de quaisquer atos ou operações que possam constituir o descumprimento deste Acordo.

16.3. Acordo Integral. Este Acordo contém o acordo e entendimento integral a respeito do objeto deste instrumento entre os Sócios e substitui especificamente qualquer entendimento prévio dos Sócios sobre o objeto deste instrumento.

16.4. Notificações. Todos os avisos, comunicações e/ou notificações exigidas nos termos deste Acordo deverão ser realizadas por escrito e serão considerados devidamente feitos quando entregues por escrito às Partes que fizerem jus ao seu recebimento, (i) por meio de entrega pessoal (incluindo a entrega por serviços comerciais como portadores e empresas de *courier*); (ii) por correspondência com aviso de recebimento; ou (iii) por *e-mail* com comprovação de recebimento nos endereços físicos e eletrônicos dispostos no preâmbulo deste Acordo.

16.5. Aditamento, Consentimento, Renúncia. Nenhuma renúncia, rescisão ou quitação deste Acordo, ou de qualquer dos termos ou disposições deste, obrigará qualquer dos Sócios a menos que seja confirmada por escrito. Nenhuma renúncia por qualquer dos Sócios a qualquer termo ou disposição deste Acordo ou a qualquer obrigação dos demais Sócios sob este instrumento restringirá os direitos de tal Sócio, a partir de então, de exercer qualquer direito ou remédio jurídico na eventualidade de qualquer outro inadimplemento, quer similar ou não. Este Acordo não poderá ser modificado ou alterado exceto se por escrito e assinado por todos os Sócios.

16.6. Independência das Cláusulas. Se qualquer disposição deste Acordo for considerada nula, anulável, inválida ou inoperante, nenhuma outra disposição deste Acordo será afetada como consequência disso e, portanto, as disposições restantes deste Acordo permanecerão em pleno vigor e efeito como se tal disposição nula, anulável, inválida ou inoperante não estivesse contida neste instrumento.

16.7. Cessão. Nenhum dos Sócios poderá ceder os direitos e obrigações decorrentes deste Acordo não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em parte, por qualquer Sócio, a não ser com a prévia e expressa anuência, por escrito, dos demais Sócios, ou observadas as condições de Transferências de Quotas previstas neste instrumento.

16.8. Assinatura Eletrônica. As Partes declaram e reconhecem que este instrumento, assinado eletronicamente: (i) é válido e eficaz entre as Partes, representando fielmente os direitos e obrigações pactuados entre as Partes; (ii) tem valor probante, pois está apto a conservar a integridade de seu conteúdo e é idôneo para comprovar a autoria das assinaturas das partes

signatárias; e (iii) é exequível para todos os fins de direito como título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, §4º, da Lei nº 13.105/2015. As Partes, desde já, renunciam a qualquer direito de alegar o contrário e assumem o ônus da prova em sentido contrário. A assinatura eletrônica por uma pessoa física será considerada como válida, eficaz e vinculante em relação à pessoa jurídica de que seja procurador ou representante legal, ainda que não haja uma assinatura eletrônica apartada do outorgante ou representado. A data de início de vigência deste instrumento, para todos os fins, será a data indicada abaixo, ainda que as assinaturas eletrônicas sejam apostas em outra data.

16.9. Lei Aplicável. Este Acordo será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

16.10. Foro. Na hipótese de qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência, de qualquer natureza, relacionada, direta ou indiretamente, a este Acordo ("Conflito"), envolvendo qualquer dos Sócios e/ou a Sociedade ("Partes Envolvidas"), as Partes Envolvidas enviarão seus melhores esforços para resolver o Conflito de forma amigável. Para essa finalidade, qualquer das Partes Envolvidas poderá notificar a(s) outra(s) Parte(s) Envolvida(s) sobre o seu desejo de iniciar o procedimento descrito nesta Cláusula ("Notificação de Conflito"), hipótese na qual as partes deverão se reunir para tentar resolver tal Conflito por meio de discussões amigáveis e de boa fé. Exceto se de outro modo estabelecido neste Acordo, caso as Partes Envolvidas não encontrem uma solução no prazo de 60 (sessenta) dias após a entrega da Notificação de Conflito, então o Conflito deverá ser resolvido conforme disposto abaixo.

16.10.1. Findo o período de 60 (sessenta) dias estabelecido acima, qualquer das Partes Envolvidas poderá enviar à(s) outra(s) Parte(s) Envolvida(s) uma notificação encerrando as negociações ("Notificação de Encerramento das Negociações"). Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da entrega da Notificação de Encerramento das Negociações, qualquer das Partes Envolvidas poderá dar início à resolução do Conflito por meio do foro comum ou arbitragem e, ainda, aos demais procedimentos, conforme previsto abaixo.

16.10.2. Qualquer Conflito, exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma parte, nos termos dos artigos 7º, §1º, 8º, 85 e 99, inciso IV, da Lei Federal nº 11.101/2005 ou Conflitos entre as Partes que envolvam valores iguais ou inferiores a R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante foro da Comarca de Goiânia/GO – serão definitivamente decididos por arbitragem, nos termos desta Cláusula.

16.10.3. A arbitragem deverá ser instituída e processada de acordo com a Lei nº 9.307/96 (Lei Brasileira de Arbitragem) e com o Regulamento da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da CIESP/FIESP ("Regulamento") e ("Câmara"), a qual será responsável pela administração e desenvolvimento do procedimento arbitral.

16.10.4. A arbitragem será conduzida por 1 (um) único árbitro nomeado pela própria

Câmara dentre os árbitros que compuserem naquela ocasião a sua lista de árbitros.

16.10.5. A Parte Envolvida que desejar iniciar a arbitragem deverá entregar uma notificação por escrito à(s) outra(s) Parte(s) Envolvida(s), que conterá (i) a descrição em detalhes razoáveis do Conflito, e (ii) o pedido de submissão de tal conflito a arbitragem.

16.10.6. A arbitragem terá lugar na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e o idioma usado nos procedimentos será o português. O árbitro não tomará decisões ou emitirá julgamento por equidade.

16.10.7. A sentença arbitral será proferida e formalizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e conterá (i) um relatório, incluindo os nomes das Partes Envolvidas e um resumo do Conflito submetido a arbitragem; (ii) a base e fundamento da decisão, divididos entre os fatos e o direito; (iii) a decisão, na qual o árbitro resolve a matéria submetida a arbitragem, e que estabelecerá o prazo para que as Partes Envolvidas cumpram a sentença, caso aplicável; e (iv) a data e local nos quais a sentença arbitral foi proferida. A sentença arbitral será final, irrecorrível e vinculará todas as Partes Envolvidas.

16.10.8. Até a prolação da sentença arbitral, a responsabilidade pelo pagamento dos custos e despesas relacionados à arbitragem será determinada de acordo com o Regulamento.

16.10.9. Qualquer Parte Envolvida no Conflito terá o direito de recorrer ao Poder Judiciário para obter medidas cautelares ou similares para a preservação de direitos anteriores à instituição do procedimento arbitral, bem como para a execução da decisão arbitral. Essa tutela não configurará renúncia à arbitragem. Para esses casos elege-se o foro da Comarca de Goiânia/GO.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam este Acordo de forma digital, conforme as assinaturas abaixo realizadas.

Goiânia, 09 de janeiro de 2024.

(página deixada em branco de forma proposital)

(página de assinaturas abaixo)

[Página de assinaturas do Acordo de Sócios da Hage Sistemas e Soluções de Monitoramento Avançado Ltda., celebrado em 09 de janeiro de 2024].

Sócios:

DocuSigned by:
Ailton Flávio Moreira Júnior
655A1528E9F8C929

AILTON FLÁVIO MOREIRA JÚNIOR

DocuSigned by:
Carlos Henrique Monteiro Cardoso
1076C291E795C3011

CARLOS HENRIQUE MONTEIRO CARDOSO

DocuSigned by:
Elieil Divino de Oliveira
7F439904D1A0602

ELIEL DIVINO DE OLIVEIRA

DocuSigned by:
Rogério Martins Diniz
052F33072100103

ROGÉRIO MARTINS DINIZ

Interveniente Anuente:

DocuSigned by:
Ailton Flávio Moreira Júnior
U33A15B9E9F8C929
DocuSigned by:
Elieil Divino de Oliveira
7F439904D1A0602

HAGE SISTEMAS E SOLUÇÕES DE MONITORAMENTO AVANÇADO LTDA.
Por: Ailton Flávio Moreira Júnior e Elieil Divino de Oliveira